

Resolución 938/2023, de 19 de octubre**Número de expediente de la Reclamación:** 729/2023**Administración reclamada:** Empresa Municipal Mixta de Aguas de Tarragona S. A. (EMATSA)**Información reclamada:** Libros mayores de cuentas de EMATSA de los años 2003-2011 (ambos incluidos) y 2016-2022 (ambos incluidos).**Sentido de la resolución:** Estimación

Resumen: La información pública solicitada y reclamada es, sin duda, información pública de acuerdo con el artículo 2 LTAIPBG a la cual garantizan el acceso de cualquier persona los artículos 18.1 y 20.1 LTAIPBG, a menos que concurran límites legales.

Sobre la concurrencia de causa de inadmisibilidad invocada por EMATSA (documentos de trabajo interno y tarea de elaboración y reelaboración), es criterio de esta Comisión que para poder aplicar la causa de inadmisibilidad del artículo 29.1.a) LTAIPBG se requiere que se cumplan acumulativamente dos condiciones: que se trate de un documento de trabajo interno y que, además, no tenga relevancia o interés público. Esta Comisión considera que el hecho de ser un documento no obligatorio reglamentariamente (libro auxiliar), no equivale a la consideración de documento de trabajo interno y no lo excluye del derecho de acceso a la información pública. Con respecto a la relevancia o interés público considera que tiene que prevalecer el derecho de acceso, visto el interés público inherente en la divulgación de la información relativa a la contabilidad interna de una empresa pública, para garantizar la efectividad del control de la disposición de los recursos públicos, que es una de las finalidades más destacadas de la transparencia y el derecho de acceso a la información pública.

Con respecto a la tarea de elaboración o reelaboración basado en el hecho de considerar un número elevado de registros contables (350.000) nos lleva a cuestionar el sentido de las bases de datos.

Las bases de datos son un conjunto de datos con una estructura coherente, y accesibles desde unos o más programas o aplicación, de manera que cualquiera de ellas puede ser extraída del conjunto y actualizada, sin afectar por eso ni a la estructura del conjunto ni a los otros datos. La propiedad fundamental de una base de datos es la independencia de los datos que contiene respecto de las aplicaciones que las utilizan; es decir, los diversos ficheros o estructuras de datos que pueden constituir la base tienen que quedar ocultos a los programas que usan esta base. Así, los datos, previamente definidos y estructurados, se configuran como registros en los cuales se hacen las diferentes anotaciones o asentamientos y permite acceder y recuperar los datos aplicando diferentes filtros y criterios de selección. Y es esta última característica donde reside la verdadera razón de ser de las bases de datos: la posibilidad de recuperar sólo la información que necesitamos en cada momento, ordenar e incluso aplicar operaciones aritméticas. El libro mayor de cuentas ordena la información del libro diario con relación a cada

cuenta y eso permite saber en cualquier momento la situación en que se encuentra el elemento patrimonial representado por aquella cuenta. El libro diario tiene que registrar, día a día, todas las operaciones relativas a la actividad de la empresa y es un libro obligatorio de acuerdo con el artículo 25.1 del Código de Comercio. Por todo eso, extraer los datos del libro mayor de cuentas no puede ser en ningún caso tarea compleja de elaboración o reelaboración, se realiza por los medios informáticos disponibles y no requiere de una tarea de análisis o de interpretación que tenga complejidad objetivable y desproporcionada.

Con respecto a la existencia de intereses económicos y comerciales, secreto profesional y confidencialidad de la información y propiedad intelectual e industrial, hay que ser estrictos en la valoración de lo que es un secreto empresarial o comercial, y no extender esta protección a aspectos que pueden ser propios de la estrategia comercial o empresarial, pero no desconocidos en el sector, o generadores de una posición de desventaja competitiva real en relación con el resto de empresas. EMATSA se ha limitado a anunciarlos y describirlos de acuerdo con cada una de las leyes concernidas sin que se haya justificado ni razonado cuidadosamente en base a qué información se podrían producir los perjuicios del acceso a la información solicitada y reclamada. Tampoco en el caso del valor de que esta información tenga un valor empresarial que podría comportar un perjuicio si fuera conocida en los círculos empresariales relacionados.

Con respecto a los intereses comerciales que se pudieran derivar del ejercicio de la parte privada de la empresa y que se podrían ver perjudicados, esta Comisión considera que no hay ningún secreto empresarial que merezca una protección especial en las cuentas del grupo 6 (compras y gastos) de una empresa pública como es el caso más allá de consignar información de la gestión económica realizada.

En cuanto al secreto profesional y los derechos de propiedad intelectual e industrial (art. 21.1.g) LTAIPBGB) el art. 69.7 DTAIP entiende que el acceso a la información pública puede perjudicar los derechos de propiedad intelectual industrial cuando, entre otros, el acceso cause un perjuicio a los derechos de explotación y rendimiento económico. Es muy difícil (y en todo caso no se ha acreditado) que en las cuentas de compras y gastos haya informaciones secretas de valor empresarial ni que pueda causar un perjuicio a los derechos de explotación y rendimiento económico.

En relación a la protección de datos y la necesidad de comunicación en terceros, se debe concluir que el tratamiento o cesión de cuyos datos personales la administración es responsable para atender y satisfacer el derecho de acceso a la información pública queda legitimado si, de acuerdo con lo que establece el título III de la LTAIPBG, se debe estimar el acceso, y contando con esta base jurídica legitimadora (la LTAIPBG), no resulta necesario el consentimiento de las personas afectadas, excepto si se trata de datos sensibles especialmente protegidos (vida sexual, origen racial, salud, ideología, creencias, afiliación sindical o la comisión de infracciones penales o administrativas). Es obvio que en ningún caso existen datos que se puedan ver afectados en los registros contables.

Y con respecto al abuso de derecho, debe decirse que éste sólo resulta adecuado cuando la finalidad pretendida con el acceso no sea la obtención de información con el fin de controlar la acción pública, sino obstruir el normal funcionamiento de la Administración como medida de presión para la obtención de un interés privado o como acción de venganza y no por el volumen de peticiones realizadas, y menos teniendo en cuenta el derecho reforzado del que goza la persona reclamante para el ejercicio de su profesión (periodista).



Palabras clave: Ayuntamientos. Empresas municipales. Periodistas. Compras y gastos. Libros de contabilidad. Libros mayores. Documento de trabajo interno. Tarea compleja de elaboración y reelaboración. Bases de datos. Volumen. Registros. Límites. Intereses económicos y comerciales. Secretos empresariales. Confidencialidad. Propiedad intelectual e industrial. Seguridad pública. Protección de datos. Abuso de derecho. Reclamación contra inadmisión. Estimación.

Ponente: Mercè Aymerich Boltà

Antecedentes

1. El 3 de agosto de 2023 entra en la GAIP la Reclamación 729/2023, presentada por una persona física contra EMATSA, en relación con la solicitud indicada en el antecedente siguiente. La persona reclamante no solicita el procedimiento de mediación previsto al artículo 42 de la Ley 19/2014, del 29 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno (LTAIPBG) y regulado por los artículos 36 a 41 del Reglamento de la GAIP, aprobado por el Decreto 111/2017, de 18 de julio (RGAIP).

La persona reclamante manifiesta haber recibido respuesta de la administración, pero no la información pública solicitada.

2. El 30 de junio de 2023 la persona reclamante presenta una solicitud de acceso a la información pública (SAIP) al Ayuntamiento de Tarragona pidiendo: “Libros mayores de cuentas de EMATSA de los años 2003-2011 (ambos incluidos) y 2016-2022 (ambos incluidos). Pido la documentación en formato hoja de cálculo (EXCEL)”.
3. El 3 de julio de 2023, la persona reclamante precisa esta SAIP en el siguientes términos: “Pido el grupo 6 de aquellos libros mayores de EMATSA y por los años que indiqué”.
4. El 3 de agosto de 2023 el Director – Gerente de EMATSA, mediante Resolución, inadmite la petición “concurriendo en todo caso límites para desestimarla íntegramente” en base a las siguientes consideraciones:

Que se deben inadmitir a trámite las SAIP en los supuestos que pidan cualquier documento de trabajo interno, de acuerdo con el artículo 29.1.a) LTAIPBG y el art. 65 del Decreto 8/2021, de 9 de febrero, sobre la transparencia y el derecho de acceso a la información pública (DTAIP).

“De acuerdo con el art. 25 del Código de Comercio, el libro mayor es un documento no obligatorio, por lo que debe considerarse un documento de trabajo interno, sin ningún tipo de formato preestablecido a la normativa mercantil y sin ninguna verificación de requisitos formales ni de contenido por parte del Registrador mercantil”

Que de acuerdo con el art. 29.1.b)) LTAIPBG y el art. 66 DTAIP, se deben inadmitir a trámite las SAIP “en los supuestos que comporten una tarea compleja elaboración o reelaboración”. Informan de que “el libro mayor incluye cada una de las cuentas contables de la compañía, de manera que, en el caso que aquí nos ocupa, para cada uno de los años solicitados (16 ejercicios, concretamente) incluye aproximadamente 22.000 registros contables, lo que representa para todo el periodo unos 352.000 registros”:

Que además de las causas de inadmisión referidas, “también sería obligado desestimar la petición atendiendo a los límites y a su desproporción” en base a:

Se trata de “documentación que incluye intereses económicos y comerciales, secretos empresariales y confidencialidad de la misma información e información relativa a la propiedad intelectual e industrial.” Refiere los artículos 21.1 y 22 LTAIPBG y art. 14.1 de la Ley estatal 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno (LTAIPBGE); y artículo 69 DTAIP.

Considera que se puede ejercer el control de la gestión de los recursos económicos de la sociedad a través de toda la información contable y financiera publicada en el Portal de Transparencia y con la documentación depositada por EMATSA en el Registro Mercantil.

Refiere el abuso de derecho, tal como se prevé al art. 111-7 de la Ley 29/2002, de 30 de diciembre, Primera Ley del Código Civil de Cataluña y art. 7 del Real Decreto de 24 de julio de 1889 por el que se publica el Código Civil Español”

Y, referenciado al art. 24 LTAIPBG y arts. 62 y 70 DTAIP, considera que “es necesario una ponderación razonada del interés público en su divulgación y afectación a derechos de terceros personas. Así, se considera que el tiempo transcurrido de gran parte de la información es mucho amplio, el volumen de información y documentación a revisar para evitar estas afectaciones es desproporcionado y, especialmente, que la finalidad perseguida se encuentra garantizada para la información contable publicada, como se ha indicado previamente, son criterios que tienen que prevalecer ante la petición realizada”.

5. El 29 de agosto de 2023, la GAIP admite provisionalmente la Reclamación, informa a la persona reclamante sobre los aspectos más relevantes de su tramitación y de la posición jurídica que ostenta como persona interesada, de conformidad con la legislación de procedimiento administrativo y la de transparencia y acceso a la información pública. Le pide especialmente que informe a la GAIP inmediatamente de las comunicaciones que reciba de la Administración reclamada relativas a la información pública solicitada, mientras dure la Reclamación.
6. En la misma fecha la GAIP comunica la Reclamación en EMATSA y le requiere que, dentro del plazo de quince días establecido por el artículo 33.4 RGAIP, le envíe un informe sobre la Reclamación, así como también copia del expediente de la solicitud de información de la cual deriva y, en general, de los antecedentes que puedan ser relevantes para resolver la Reclamación.
7. El 21 de septiembre de 2023, EMATSA envía informe a la GAIP del se desprende que:
 - 7.1 Con respecto a la inadmisión por tratarse de documento de trabajo interno:
 - Nuevamente se refiere al art. 29.1.a) LTAIPBG y refiere el art. 25 del Código de Comercio, en los mismos términos descritos en el antecedente 4.2.
 - Al considerar que es un documento no obligatorio de carácter auxiliar o de apoyo de la contabilidad de la compañía, entiende que “no es determinante ni fundamental para la toma de decisiones sobre la gestión económica de EMATSA, ni para la configuración de las cuentas anuales que deben aprobarse anualmente, ni los presupuestos”. Y que estos, “sí forman parte de los documentos propios de la “gestión económica, contable, presupuestaria y patrimonial” que el artículo 11 LTAIPBG ya prevé como publicidad activa.
 - Y sigue: “el libro de mayor de cuentas no tiene repercusión en la conformación de la voluntad de los presupuestos o de las cuentas anuales y de aquí que no sean tampoco relevantes (más allá de la existencia de otros límites) para la ciudadanía, porque no es a partir de los mismos que se toman decisiones públicas, por lo que no se pueden entender recogidos en la consideración de información económica de la Sociedad”.
 - 7.2 Fundamentan la inadmisibilidad por tarea compleja de elaboración o reelaboración (art. 29.1.b) LTAIPBG I art. 66 DTAIP) en el gran volumen afectado, concretamente “un

alcance temporal muy amplio, en concreto de 16 anualidades, algunas de más de 20 años de antigüedad, hecho que comporta la posibilidad de tener que combinar bases de datos diferentes, así como la revisión de un elevadísimo volumen de información, con tratamiento informático e investigación manual, de más de 350.000 registros contables. En resumen, unas tareas del todo inasumibles y desproporcionadas que impedirían el desarrollo ordinario de la sociedad”.

7.3 Otros límites al derecho de acceso a la información pública alegados:

- “garantía de la confidencialidad con respecto a derechos privados legítimos, entendiéndose que éstos pueden resultar perjudicados cuando el acceso “comporte un daño para los intereses económicos o comerciales legítimos, de tal manera que afecte a la libertad de empresa o la competencia leal entre las empresas con motivo del valor estratégico especial de la información de forma prevalente en el acceso a la información pública”. Se hace referencia al artículo 21.1.f)) LTAIPBG, artículo 69.6 DTAIP y también en el artículo 14.1.h) y k) LTAIPBGE.

- “el secreto profesional y los derechos de propiedad intelectual e industrial”, entendiéndose, que el acceso a la información puede suponer un perjuicio al secreto profesional y los derechos de propiedad intelectual e industrial cuando perjudica, entre otros, “informaciones secretas de valor empresarial, de acuerdo con la regulación del secreto empresarial” y “a los derechos de explotación y rendimiento económico” respectivamente (art. 21.1.g) LTAIPBG y artículo 69.7 DTAIP”.

- “En relación con los límites que operan, mencionar, en concreto, los límites previstos en el art. 21.1.a), f) y g) de la Ley 19/2014, del 29 de diciembre, sobre transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, y en el art. 69.2.a), 6 y 7 del Decreto 8/2021, de 9 de febrero, sobre la transparencia y el derecho de acceso a la información pública, y también a la normativa estatal, art. 14.1.d), h) y j) de la Ley estatal 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, los intereses económicos y comerciales, la intimidad y otros derechos privados legítimos, y el secreto profesional y los derechos de propiedad intelectual e industrial. En este sentido, hay que tener en cuenta lo siguiente:

- El art. 32 del Real Decreto de 22 de agosto de 1885 por el cual se publica el Código de Comercio establece el carácter secreto de la contabilidad; en la misma

línea, de acuerdo con el art. 1 de la Ley 1/2019, de secretos empresariales, se considera secreto “cualquier información o conocimiento, incluido el tecnológico, científico, industrial, comercial, organizativo o financiero” que reúna determinadas circunstancias. Resulta evidente que el libro mayor contiene esta información considerada como secreta. La necesidad de proteger la información que tenga carácter de secreto no sólo se desprende de la normativa mercantil prevista, sino que, incluso, en el mayor ámbito de protección legal también se recoge – esto es, en materia penal, como se regula en los arts. 197 a 201 de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal.

- Asimismo, con respecto a la consideración de secreto comercial a la información que se contiene en el libro mayor de cuentas, hace falta tener en cuenta la interpretación que hace la Comisión de la UE, recogida en su documento denominado “Comunicación de la Comisión relativa a las normas de acceso en el expediente de la Comisión en los supuestos de aplicación de los artículos 81 y 82 del Tratado CE, los artículos 53, 54 y 57 del Acuerdo EEE, y el Reglamento (CE) nº 139/2004 del Consejo”, según la cual la estructura de costes y precios, ficheros de clientes y distribuidores, y fuentes de suministro, son ejemplos de secretos comerciales (apartado 3.2.1 de la mencionada Comunicación), información que, sin ningún tipo de duda, forma parte de los datos que contiene el libro mayor de cuentas de la sociedad.

En este sentido, hay que añadir que únicamente y exclusivamente tienen acceso al libro mayor de cuentas de la compañía un número restringido de personas, dado que se tiene que acceder, a través del software SABE, mediante usuario y contraseña personales.

- En consecuencia, dado que el libro mayor de cuentas contiene datos e información con detalle que, indiscutiblemente, tiene la consideración de secreta, entregar esta documentación supondría conculcar los intereses económicos y comerciales, la intimidad y otros derechos privados legítimos de la Sociedad, incluidos también el secreto profesional y los inherentes derechos de propiedad intelectual e industrial, la necesaria reserva de documentos privados y la intimidad de la sociedad. Y es que no hay duda que la voluntad del peticionario

es la de difundir la información de esta compañía (además de forma total y absolutamente sesgada), tal como lo acreditan los enlaces en estas publicaciones aparecidas días anteriores en prensa y que hacen referencia a solicitudes de derecho acceso a la información pública anterior: <https://www.portaenrere.cat/?s=ematsa>. Por lo tanto, una difusión indiscriminada a terceros de información que sin duda tiene que ser protegida por los motivos profusamente aducidos y acreditados.

- Conviene añadir, ante los conceptos jurídicos indeterminados que contienen estos límites, que el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estatal (por todas, en Resolución 196/2017, de 25 de julio) y la propia GAIP (por todas, Resolución 21/2017, de 1 de febrero) han considerado que por lo que se refiere a los intereses económicos y comerciales a proteger debe ponerse en relación con los “secretos comerciales”. Para su definición, podemos citar la Directiva 2016/943, del Parlamento Europeo y del Consejo de 8 de junio de 2016 relativa a la protección de los conocimientos técnicos y la información empresarial no divulgados (secretos comerciales) contra su obtención, utilización y revelación ilícitas –traspuesta en el Estado español por la previamente mencionada Ley 1/2019 y que sigue la misma línea interpretativa-, define como secreto comercial, en su art. 2, “la información que reúna todos los requisitos siguientes: a) ser secreta en el sentido de no ser, en su conjunto o en la configuración y reunión precisas de sus componentes, generalmente conocida por las personas pertenecientes a los círculos en que normalmente se utilice el tipo de información en cuestión, ni fácilmente accesible para estas; b) tener un valor comercial por su carácter secreto; c) haber sido objeto de medidas razonables, en las circunstancias del caso, para mantenerla secreta, tomadas por la persona que legítimamente ejerza su control.”. Por si lo anterior no fuera suficiente, conviene citar la Sentencia del Audiencia Provincial de Barcelona, Sección 15, de 30/7/2021. Más allá de la definición de secreto empresarial que contiene la Sentencia referida, siguiendo el ya manifestado sobre la Directiva 2016/943 y la Ley 1/2019, conviene resaltar que el Audiencia Provincial considera relevando la voluntad de mantener el secreto, hecho que se demuestra con las medidas razonables para garantizar que la información permanezca en secreto. En

nuestro caso, podemos destacar que EMATSA tiene implementadas medidas en este sentido: normas de uso de las TIC corporativas, sistemas de acceso mediante permisos y contraseñas personales reforzadas, así como obligaciones de confidencialidad de acuerdo con la normativa laboral. Por lo tanto, se trata, incuestionablemente, de información de carácter secreto”.

- Así las cosas, no hay duda que los libros mayores solicitados son merecedores de esta protección, dado que en caso contrario es manifiesto el perjuicio que se causa a esta Sociedad”.

7.4 La empresa reclamada pone de manifiesto que “hace público en su portal de la transparencia la documentación que permite al reclamante el control de la gestión de los recursos económicos de la sociedad: presupuestos, cuentas anuales, informes de auditoría, retribuciones, información de su patrimonio y otra información estadística disponible sobre el servicio”, y se ofrece por si alguna de esta información no se encontrara disponible en algún ejercicio concreto, facilitarla sin operar ningún límite a su acceso.

También se refiere a que la persona reclamante puede acceder a la información contable depositada en el Registro Mercantil, sin ningún tipo de restricción y “se asegura el interés público inherente a la divulgación de información contable para garantizar la efectividad y el control de la disposición y gestión de los recursos públicos”.

7.5 Considera que “las obligaciones en materia de transparencia no pueden sobrepasar las limitaciones en materia mercantil y de secretos empresariales mencionadas, suponiendo, además, como se ha dicho, una paralización de la actividad ordinaria de la sociedad, más teniendo en cuenta, como se ha indicado, que la finalidad perseguida por la petición de acceso se ve garantizada con la información y documentación contable ordinaria y legalmente publicada”.

7.6 Haciendo referencia a la finalidad de la normativa de transparencia –garantizar la efectividad del control de la disposición de los recursos públicos- considera y entiende que esta queda suficientemente garantizada y sin limitaciones con la información pública de la web y la disponible en los registros mercantiles. “Por lo tanto, teniendo en cuenta la satisfacción de esta finalidad mediante este acceso referido, nada añade a esta garantía de control de la gestión de los recursos económicos el acceso a los libros mayores, más

teniendo en cuenta que la información que contienen requieren de una especial protección en atención a la normativa mencionada. Ponderando los dos derechos en juego, hay que preservar el derecho de esta compañía porque el derecho de acceso a la información pública ya queda garantizado a través de otros instrumentos, que responden -a diferencia de lo que se pretende- a un criterio de proporcionalidad”.

7.7 Añade: “Con carácter adicional a la aplicación de las causas de inadmisión y a los límites mencionados, conviene indicar en este punto que toda la situación anterior se ve agravada por las diversas y constantes peticiones de información realizadas por el reclamante, que podrían representar un ejercicio abusivo del derecho de acceso (art. 111-7 del Código civil de Cataluña y art. 7 del Código civil español, relativos a la buena fe y la prohibición del abuso de derecho en el ejercicio, lícito de cualquier derecho subjetivo reconocido por el ordenamiento jurídico)”. Refiere diferentes resoluciones de esta Comisión (888/2022, 442/2022 y 571/2020).

Para acreditar este ejercicio abusivo adjunta un certificado del responsable de administración de la sociedad con detalle de las reclamaciones presentadas por la misma persona y hace una valoración sobre los procesos costosos de investigación y elaboración o reelaboración de la información y el beneficio o utilidad perseguida.

En esta misma línea, también hace una valoración con respecto a la pretensión de la persona reclamante que considera “que la petición realizada pretende, en realidad, causar intencionadamente una alteración u obstrucción ilegítima del funcionamiento normal de la compañía ya que, como se ha indicado, la finalidad perseguida se ve garantizada con la propia información ya publicada -que es múltiple y variada- y su acceso”.

7.8 Y para finalizar, se añade que la información solicitada contiene datos personales, hecho que comporta “tener que ponderar el interés público en su divulgación y los derechos de las personas que resulten afectadas atendiendo, entre otros, las circunstancias siguientes, el tiempo transcurrido, la finalidad del acceso, los derechos de los menores de edad y la posible afectación a la seguridad de las personas”. Considera que “el tiempo transcurrido de la mayor parte de la información (¡incluso 20 años!) es muy amplio y, especialmente, que la finalidad perseguida -entendemos que el control de la gestión económica, que, como se ha indicado anteriormente, queda garantizada por la información contable pública- son criterios que no pueden primar por delante de los datos

personales contenidos. Subsidiariamente, en caso de que la GAIP así lo considerara, se entiende que correspondería una pseudonimitización de los datos, aunque, en todo caso, previamente se tendría que solicitar el correspondiente consentimiento como base del tratamiento a realizar por uno tercero, de acuerdo con aquello establecido, entre otros preceptos, al art. 6 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de protección de datos personales y garantía de los derechos digitales, y asimismo, proceder de acuerdo con aquello establecido al art. 31 de la Ley 19/2014, de 29 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, dada la afectación a terceros que podría comportar, a fin de que los mismos alegaran aquello que consideraran pertinente.

Esta posible afectación a terceros y contener datos personales a proteger, obligaría en EMATSA tener que revisar, uno por uno, los más de 350.000 registros, para identificar y notificar a las personas afectadas, tarea que no resulta ni proporcionada ni ajustada a la finalidad de la normativa sobre transparencia, máximo cuando, como ya se ha dicho, el control que se pretende se puede llevar a cabo con la documentación económica que ya es pública”.

8. El 3 de octubre de 2023, la GAIP envía a la persona reclamante el informe otorgándole un plazo de 5 días para que haga las manifestaciones si considera que no se da respuesta a su solicitud de información pública.
9. El 4 de octubre la persona reclamante presenta las siguientes alegaciones:

Con respecto al argumento esgrimido por la empresa reclamada sobre la naturaleza de los libros mayores, hace referencia a la resolución de la GAIP 360/2021, de 23 de abril.

Con respecto al argumento en relación a la no repercusión del libro mayor de cuentas en la conformación de la voluntad de los presupuestos o de las cuentas anuales y de aquí que no sean tampoco relevantes para la ciudadanía, considera que es “cuando menos, discutible. En el libro mayor de cuentas aparecen las anotaciones contables de la empresa y, por lo tanto, este documento actúa como notario de los ingresos y los gastos de esta entidad pública”. Que del acceso a una serie de movimientos de gasto a raíz de la resolución estimatoria 360/2021, se derivó un artículo periodístico (adjunta enlace) que demuestra que son relevantes para la ciudadanía ya que evidenció “malas praxis”.

En relación a la tarea compleja de elaboración, considera que es un argumento “clásico en el manual de la administración o entidad pública que no quiere entregar información pública”. “En este caso, este solicitante no pide ninguna elaboración, sino el libro mayor de cuentas, y para que el volumen de documentación no fuera tan grande, se precisó que se pedía sólo el grupo 6 (compras y gastos). Creo que eso no exige ninguna elaboración, sólo se tiene que extraer el grupo 6 del libro mayor de cuentas de cada año pedido”.

Con respecto al volumen: “EMATSA dice que el formato se encuentra en diferentes bases de datos y que se tiene que hacer una investigación manual de 350.000 registros contables. Es decir, EMATSA ya sabe dónde tiene la información y qué volumen ocupa porque es capaz de dar una cifra, pero, como se ha dicho en el párrafo anterior, no se está pidiendo una serie de registros concretos sino todo el grupo 6 de cada libro mayor de cuentas de cada año. Informáticamente, eso es bien posible y no tendría que suponer ningún problema. Si se trata de un problema informático, que EMATSA aporte un informe de un perito informático que confirme que el acceso o el extracto de la información es tan complicado como dice. Porque, la pregunta es: ¿si tan difícil es consultar la documentación, como lo hace EMATSA cada vez que quiere saber un dato de aquellos libros mayores”?

Con respecto a los derechos privados legítimos: “Dice la empresa de aguas que «las obligaciones de transparencia no pasan por encima de la garantía de la confidencialidad con respecto a “derechos privados legítimos”» y menciona el «secreto profesional y los derechos de propiedad intelectual e industrial». ¿Estos derechos se pueden vulnerar consultando una anotación contable? He pedido el libro mayor de cuentas, no las características técnicas de las cañerías que abastecen de agua la ciudad de Tarragona. ¿De qué secreto industrial se habla? Se ha pedido una información contable a una empresa pública que, además, tiene su negocio en un bien universal como es el agua. ¿«Derechos privados legítimos»? ¿«Derechos de explotación y rendimiento económico»? Recordamos que pedí el grupo 6 desde libros mayores, es decir, aquel que hace referencia a compras y gastos”.

En relación a la referencia al Código de Comercio de 1885, refiere el argumento de la misma resolución 360/2021: “En aplicación de los artículos 18.1 y 201. LTAIPGB cualquier persona tiene derecho a acceder [a la información solicitada, es decir, en los

libros mayores], a menos que concurra algún límite que determine la denegación. [...] Es más: incluso si concurriera alguno [de límite], seguramente tendría que prevalecer el derecho de acceso, visto el interés público inherente en la divulgación de la información relativa a la contabilidad interna de una empresa pública, para garantizar la efectividad del control de la disposición de los recursos públicos, que es una de las finalidades más destacadas de la transparencia y el derecho de acceso a la información pública, y vista también la condición de periodista de la persona reclamante, que suma el derecho de acceso a la información pública que le corresponde a la ciudadanía en general, el ejercicio profesional del derecho a la información garantizado por el artículo 20 de la Constitución».

En cuanto al carácter secreto de la información y en relación a la valoración que hace EMATSA del periodista: "EMATSA se permite el lujo de tildar el trabajo de este periodista de «esbiaixada». Esta calificación, totalmente gratuita y falsa, se hace, según el informe de EMATSA haciendo referencia a artículos publicados por este periodista a través del medio Lleva Atrás. Sorprende que EMATSA tilde de sesgadas las informaciones que aparecen en aquellos artículos porque son informaciones obtenidas mediante la ley de Transparencia (a pesar de la oposición de esta empresa de aguas). Se trata, por lo tanto, de documentación oficial".

En relación a la función de la tarea periodística: "Dice EMATSA: «¡ es que no hay duda que la voluntad del peticionario es la de difundir información de esta compañía». Bien, es lo que hacemos los periodistas, difundir informaciones. De hecho, si EMATSA hubiera hecho públicos el dinero que pagaba durante décadas a los miembros de los consejos de administración, quizás este periodista no habría pedido tanta información a la empresa de aguas. Quizás si EMATSA no hubiera mentido sobre la existencia de las tarjetas de crédito (existencia que ha quedado todavía más demostrada en la documentación enviada por EMATSA a raíz de la resolución 713/2023), este periodista no estaría pidiendo tanta documentación para comprobar cómo se gestionó el dinero público en esta empresa..."

Adjunta enlace a diferentes artículos publicados en www.portaenrera.cat realizados a partir de la información pública facilitada por EMATSA.

En relación a los “secretos y de documentación que sin duda tiene que ser protegida” lo vincula con una información destapada por él mismo en relación a la falta de tecnología para tratar agua contaminada de un acuífero.

En relación a la información contable y presupuestaria colgada a la web, considera que no es lo bastante precisa para evaluar los gastos realizados por miembros del consejo de administración de la empresa. Motivo por el cual, necesita acceder al detalle de los libros a los que solicita el acceso.

Sigue valorando la visión del derecho de acceso de EMATSA cuándo dice que “diciendo que con aquello que ya cuelga en su portal de Transparencia es suficiente para fiscalizar la buena gestión de los recursos públicos”, que obviamente, considera insuficiente.

En relación al abuso de derecho, considera que EMATSA se excede en esta valoración y no contrasta los datos con respecto al volumen de solicitudes de acceso a la información pública que haya recibido que puedan llegar a provocar “colapso”.

Con respecto a la intencionalidad del periodista: “pensar que un periodista no tiene nada más que hacer que pedir información pública no para hacer reportajes, no, sino para molestar, torpedear una entidad pública, como si fuera un simple vándalo o un adolescente travieso que se aburre y que no sabe qué hacer con su vida. Parece increíble que una afirmación así esté escrita en un informe oficial de una empresa pública y firmada por su gerente. Una afirmación que atenta claramente contra el derecho a la información de los periodistas y que pretende criminalizar la tarea que hace este solicitante (matar al mensajero), intentando coaccionarme de cara a posibles próximas peticiones de información pública. Una afirmación muy peligrosa por parte de una empresa pública en un estado que forma parte de la Unión Europea”.

Cuestiona toda una serie de recursos empleados por parte de la empresa para no atender a las peticiones de información, emitir informes de alegaciones, o presentar recursos contra resoluciones de la GAIP. También cuestiona los esfuerzos que ha destinar a responder estas alegaciones.

En relación a la necesidad de revisar los 350.000 registro, considera que para la información ya recibida a raíz de la referida resolución, “no hay datos personales, hay

pagos hechos a empresas, y en el caso del miembros del consejo de administración, el dinero que estos se gastaron”.

Fundamentos jurídicos

1. Competencia de la GAIP y contenido y alcance generales del derecho de acceso a la información pública

El artículo 39.1 LTAIPBG establece que “Las resoluciones expresas o presuntas en materia de acceso a la información pública y, si procede, las que resuelvan el recurso de reposición pueden ser objeto de reclamación gratuita y voluntaria ante la Comisión de Garantía del Derecho de Acceso a la Información Pública, encargada de velar por el cumplimiento y las garantías del derecho de acceso a la información pública que regula este título”. El artículo 29 RGAIP desarrolla este precepto y concreta que también pueden ser objeto de reclamación delante de la GAIP las comunicaciones que sustituyan las resoluciones y el incumplimiento material del derecho de acceso, cuando este ha sido reconocido expresa o presuntamente. De acuerdo con estos preceptos, la GAIP es competente para tramitar y resolver esta Reclamación, ya que deriva de una solicitud de información pública.

El artículo 2.c LTAIPBG define el derecho de acceso a la información pública como “el derecho subjetivo que se reconoce a las personas para solicitar y obtener la información pública, en los términos y las condiciones regulados por esta ley”. Por su parte, el apartado *b* del mismo precepto define la información pública como “la información elaborada por la Administración y la que esta tiene en su poder como consecuencia de su actividad o del ejercicio de sus funciones, incluida la que le suministran los otros sujetos obligados de acuerdo con lo que establece esta ley”.

Según el artículo 18.1 LTAIPBG, “Las personas tienen el derecho de acceder a la información pública, a qué hace referencia el artículo 2.b, a título individual o en nombre y representación de cualquier persona jurídica legalmente constituida”. Y el artículo 20.1 de la misma ley añade que “El derecho de acceso a la información pública se garantiza a todas las personas, de acuerdo con lo que establece esta ley. El derecho de acceso a la información pública sólo puede ser denegado o restringido por las causas expresamente establecidas por las leyes”.

Asimismo, los apartados 2 y 3 del artículo 20 LTAIPBG establecen los siguientes requisitos y criterios para la aplicación de los límites legales al derecho de acceso a la información pública:

“2. Las limitaciones legales al derecho de acceso a la información pública tienen que ser aplicadas de acuerdo con su finalidad, teniendo en cuenta las circunstancias de cada caso concreto, se tienen que interpretar siempre restrictivamente en beneficio de este derecho y no se pueden ampliar por analogía. 3. Para aplicar límites al derecho de acceso a la información pública, la Administración no dispone de potestad discrecional y tiene que indicar en cada caso los motivos que lo justifican. En la motivación hace falta explicitar el límite que se aplica y razonar debidamente las causas que fundamentan la aplicación”.

Además, los límites legales al derecho de acceso a la información pública no son de aplicación automática y absoluta (el encabezamiento del artículo 21 LTAIPBG se refiere expresamente en que los límites enumerados por este precepto “pueden” llevar a la denegación del acceso solicitado), de manera que el artículo 22 de la misma Ley requiere que sean aplicados de acuerdo con criterios de proporcionalidad y temporalidad: “Los límites aplicados al derecho de acceso a la información pública tienen que ser proporcionales en el objeto y la finalidad de protección. La aplicación de estos límites tiene que atender las circunstancias de cada caso concreto, especialmente la concurrencia de un interés público o privado superior que justifique el acceso a la información. 2. Los límites del derecho de acceso a la información pública son temporales si así lo establece la ley que los regula, y se mantienen mientras perduran las razones que justifican la aplicación”.

2. Sobre la concurrencia de la causa de inadmisibilidad invocada

Primeramente y antes de entrar a valorar cada una de las cuestiones y consideraciones invocadas por ambas partes, hay que poner de manifiesto que, de acuerdo con el artículo 3.1.b), EMATSA es un sujeto obligado a cumplir con las obligaciones de transparencia activa y a tramitar, conforme a la Ley, las solicitudes de acceso a la información pública formuladas por las personas solicitantes.

Con respecto a la información solicitada y reclamada, los libros mayores de cuentas (años 2003-2011 y 2016-2022) es, sin duda, información pública de acuerdo con el artículo 2 LTAIPBG que define la información pública como “la información elaborada por la Administración y la que esta tiene en su poder como consecuencia de su actividad o del

ejercicio de sus funciones, incluida la que le suministran los otros sujetos obligados de acuerdo con lo que establece esta ley” a la cual garantizan el acceso de cualquier persona los artículos 18.1 y 20.1 LTAIPBG, a menos que concurran límites legales que puedan determinar la denegación o el acceso restringido y que se tienen que interpretar de manera proporcional a su finalidad y a la presencia de intereses públicos y privados que concurran (artículo 22.1 LTAIPBG).

Los motivos que justifican la inadmisión, de acuerdo con la resolución en la SAIP emitida por el Director – Gerente, son el hecho de considerar los libros mayores de cuentas como documentos de trabajo interno, por una parte y por la otra, que la información pública reclamada requiere de una tarea de elaboración o reelaboración (un total de 352.000 registros). Se invocan el artículo 29.1 a y b) LTAIPBG y los artículos 65 y 66 del Decreto 8/2021.

Para corroborar la consideración de documento de trabajo interno, se referencia, también, el artículo 25 del Código de Comercio, aprobado por Real decreto de 22 de agosto de 1885 que dice: “1. Todo empresario tiene que llevar una contabilidad ordenada, adecuada a la actividad de su empresa que permita un seguimiento cronológico de todas sus operaciones, así como la elaboración periódica de balances e inventarios. Tiene que llevar necesariamente, sin perjuicio de lo que establecen las leyes o disposiciones especiales, un libro de inventarios y cuentas anuales y otro de diario. 2. La contabilidad la tienen que llevar directamente los empresarios u otras personas debidamente autorizadas, sin perjuicio de la responsabilidad de aquellos. Se presume concedida la autorización, a menos que haya prueba en ¹contra”.

Como ha defendido esta Comisión (ved por todas la Resolución 360/2021, de 23 de abril), hay que recordar que para poder aplicar la causa de inadmisibilidad del artículo 29.1.a) LTAIPBG se requiere que se cumplan acumulativamente dos condiciones: que se trate de un documento de trabajo interno y que, además, no tenga relevancia o interés público, dos condiciones que la empresa reclamada afirma cumplir.

Con respecto al carácter de documento de trabajo interno, hay que hacer una revisión detallada del artículo 65 del Decreto 8/2021 que dice: “1. A los efectos de lo que prevé la letra a) del

¹ Artículo redactado de conformidad con el artículo 2 de la Ley 19/1989, de 25 de julio, de reforma parcial y adaptación de la legislación mercantil a las directivas de la Comunidad Económica Europea (CEE) en materia de sociedades (BOE nº. 178, de 27 de julio, y suplemento retrospectivo en catalán nº 11, relativo al año 1989).

artículo 29.1 de la Ley 19/2014, del 29 de diciembre, son inadmitidas a trámite las solicitudes de acceso a la información pública cuando tengan por objeto, entre otros, alguna de las informaciones siguientes: a) Que contengan opiniones o valoraciones personales que hayan sido emitidas al margen del ámbito de responsabilidad y funciones profesionales propias del servidor público que las suscribe y carezcan de relevancia para la transparencia del proceso de toma de decisiones públicas. b) Que sean borradores de documentos inconclusos sin entidad propia. c) Que consistan en comunicaciones informales, o que se refieran a aspectos organizativos, o que no constituyan trámites del procedimiento”.

Los libros mayores de cuentas, a pesar de tener la consideración de libros auxiliares o de apoyo de la contabilidad de la compañía, y no formar parte de los libros obligatorios para la normativa mercantil no contienen opiniones o valoraciones personales (65.1.a) sino anotaciones contables que registran de manera ordenada e individual los ingresos y los gastos y otros movimientos de las cuentas de la empresa. Tampoco son borradores de documentos inconclusos sin entidad propia (65.1.b), todo el contrario. Al tratarse de un documento de la contabilidad, tiene la función de ordenar la información del libro diario con relación a cada cuenta de manera que refleja el valor inicial del elemento que representa y los aumentos y disminuciones que se han producido en un periodo. Y como detrás consideración con respecto al artículo 65 del Decreto, es evidente que no es una comunicación informal, no se refiere a aspectos organizativos sino contables, y la anotación registral es un paso del control contable.

La consideración de documento no obligatorio reglamentariamente, no equivale a la consideración de documento de trabajo interno y no lo excluye del derecho de acceso a la información pública. No hay ninguna previsión en cuyo LTAIPBG se pueda deducir, ni siquiera remotamente, que los documentos elaborados u obtenidos voluntariamente por las Administraciones públicas no puedan ser objeto de este derecho, que según el artículo 18.1 LTAIPBG garantiza el acceso a toda la información pública, sin distinguir si su existencia es obligada legalmente o no. De hecho, si a pesar de no ser obligado el libro mayor de cuentas es un instrumento contable utilizado por EMATSA, seguramente debe ser porque las personas responsables de la contabilidad de esta empresa pública lo deben considerar un instrumento especialmente idóneo para reflejar y explicar su flujo de ingresos y gastos hecho que todavía pone más de relieve el interés público en su divulgación.

Con respecto a la relevancia o interés público, ya quedó acreditado en la referida Resolución 360/2021, de 23 de abril el carácter de información pública de estos libros al tratarse de un instrumento de contabilidad elaborado por una empresa pública y al considerar que “tiene que prevalecer el derecho de acceso, visto el interés público inherente en la divulgación de la información relativa a la contabilidad interna de una empresa pública, para garantizar la efectividad del control de la disposición de los recursos públicos, que es una de las finalidades más destacadas de la transparencia y el derecho de acceso a la información pública, y vista también la condición de periodista de la persona reclamante, que suma al derecho de acceso a la información pública que le corresponde a la ciudadanía en general, el ejercicio profesional del derecho a la información garantizado por el artículo 20 de la Constitución”.

Hay que referirse también a aspectos adicionales que se ponen de manifiesto en el informe emitido a petición de esta Comisión. La empresa pública, refiriéndose al secreto empresarial que trataremos más adelante, argumenta que tiene implementadas medidas “razonables para garantizar que la información permanezca en secreto” que en el caso de EMATSA se concretan en “normas de uso de las TIC corporativas, sistemas de acceso mediante permisos y contraseñas personales reforzadas, así como obligaciones de confidencialidad de acuerdo con la normativa laboral” que se aplican también al libro de cuentas. Sorprende, e incluso resulta contradictorio, que se apliquen medidas de seguridad restrictivas de acceso si se trata, sólo, de un documento de trabajo interno.

Con respecto a esta última cuestión, hay que recordar a EMATSA que, al tratarse de una entidad de derecho privado vinculada o dependiente de una administración pública, tiene la obligación de cumplir con los requerimientos establecidos Real Decreto 311/2022, de 3 de mayo, por el cual se regula el Esquema Nacional de Seguridad (ENSTE) y que concretamente, con respecto a la autorización y control de los accesos en el artículo 17 se llama: “el acceso controlado a los sistemas de información comprendidos en el ámbito de aplicación de este real decreto deberá estar limitado a los usuarios, procesos, dispositivos u otros sistemas de información, debidamente autorizados, y exclusivamente a las funciones permitidas”. Por lo tanto, estas supuestas “medidas razonables para garantizar que la información permanezca en secreto” no son más que medidas “razonables” y de obligado cumplimiento.

Con respecto a la invocación de tarea de elaboración o reelaboración para justificar la inadmisión, también sorprende de entrada que EMATSA no hubiera esgrimido esta causa de

inadmisibilidad en la petición de información que deriva a la ya referida Resolución 360/2021, de 23 de abril (mismo objeto y mismo reclamante).

Y siguiendo el mismo procedimiento de análisis, vamos a desglosar el artículo 66 del Decreto 8/2021 a los efectos de lo que prevé el artículo 29.1.b)) LTAIPGB si para obtener la información que piden hace falta una tarea compleja de elaboración o reelaboración, se puede dar la información de manera desglosada, con la audiencia previa del solicitante. Ni en la resolución de inadmisión ni en el informe se constata que por parte de EMATSA que se haya previsto o propuesto la posibilidad de dar esta información de forma desglosada ya que el principal argumento es el número elevado de registros.

El artículo 66.1, a los efectos de lo que prevé la letra b) del artículo 29.1 LTAIPBG establece que tiene que ser inadmisibles las SAIPS cuando concurra alguna de las circunstancias siguientes: “a) Cuando la obtención, la extracción o la disposición de la información solicitada implique una carga de trabajo inasumible o desproporcionada por el hecho de que la información procede de diferentes expedientes, fuentes de información, bases de datos o archivos, o se contiene en un gran volumen de información y no pueda ser realizada con la ayuda de los medios informáticos disponibles; b) Cuando la elaboración de la información requiera una tarea de análisis o de interpretación que tenga una complejidad objetivable y desproporcionada y no pueda ser realizada con la ayuda de los medios informáticos disponibles”. Y sigue en el punto 2 y 3 en aspectos no menos trascendentes para valorar esta cuestión: “2. Las administraciones públicas tienen que motivar la apreciación de cualquiera de estas circunstancias mediante, entre otros, una declaración de los recursos humanos y materiales necesarios para la obtención y elaboración de la información, y una ponderación de estos recursos con los disponibles al órgano competente para resolver. 3. La inadmisión de las solicitudes por esta causa no se puede justificar exclusivamente en el volumen de la información si la tarea de elaboración o de recopilación no reviste complejidad”.

La inadmisibilidad declarada por tarea compleja presenta una debilidad jurídica que podría cuestionar su validez porque incumple el requisito establecido por el artículo 64.1 DTAIP, según el cual “la apreciación de una causa de inadmisión de una solicitud de acceso requiere que el órgano competente para resolver dicte una resolución en este sentido, que se tiene que notificar dentro del plazo para resolver y tiene que contener la invocación de la causa de inadmisión aplicada y la justificación de su aplicación al caso concreto, de acuerdo con lo que

disponen el artículo 29 de la Ley 19/2014, del 29 de diciembre, y los artículos 53 y 65 a 67 de este decreto”. El argumento invocado para justificar el inadmissibilitat para esta cuestión no está suficientemente argumentado con la “declaración de los recursos humanos y materiales necesarios para la obtención y elaboración de la información, y una ponderación de estos recursos con los disponibles al órgano competente para resolver” (art. 66.2 DTAIP) ni en la resolución ni en el informe realizado en el marco de este procedimiento. En la resolución sólo se mencionan los “22.000 registros contables, lo que representa para todo el periodo unos 352.000 registros”. Es el momento de señalar que, con respecto al volumen de registros, la empresa reclamada ha obviado la concreción hecha por la persona reclamante previa a la resolución en el sentido de reducir la información pública solicitada al grupo 6 (antecedente 3), hecho que de haberse considerado, hubiera reducido muy considerablemente el volumen de registros a considerar. Hay que recordar que explícitamente el artículo 66.3 DTAIP se refiere al hecho de que “la causa de inadmisión no se puede justificar exclusivamente en el volumen de la información si la tarea de elaboración o recopilación no reviste complejidad”, cómo parece que sea el caso.

Tampoco se hace una esmerada justificación en el informe de 21 de septiembre. Se refiere a las 16 anualidades afectadas “algunos de más 20 años de antigüedad, hecho que comporta la posibilidad de tener que combinar bases de datos diferentes, así como la revisión de un elevadísimo volumen de información, con tratamiento informático e investigación manual, de más de 350.000 registros contables”. El único dato contrastado es el número de anualidades, porque, ciñéndonos a lo que se ha solicitado ninguna anualidad supera a los 20 años de antigüedad. Pero más allá de esta apreciación que incluso se puede considerar anecdótica, la imprecisión con la que se informa no hace más que cuestionar el argumento esgrimido.

Aceptar, por parte de esta Comisión, la inadmisibilidad del derecho de acceso a la información pública porque “comporta la posibilidad de tener que combinar bases de datos diferentes” sería del todo irresponsable en el contexto actual con respecto a la gestión de la información a partir de sistemas de información. Con respecto a “la revisión de un elevadísimo volumen de información”, ya nos hemos pronunciado al respecto y añade “con tratamiento informático e investigación manual” sin acreditar los recursos humanos y materiales necesarios para su obtención y elaboración, ni la ponderación de estos recursos con los disponibles por el órgano competente para resolver, más allá de considerar que son “unas tareas del todo inasumibles y desproporcionadas que impedirían el desarrollo ordinario de la sociedad”.

Resulta interesante cuestionar la complejidad de elaboración o reelaboración a partir de información existente en unas o más bases de datos. Desde el punto de vista semántico *elaborar* significa “Producir, preparar, transformar, con el trabajo, especialmente con sucesivas operaciones” ²y *reelaborar* volver a producir, preparar, transformar. En el marco de las bases de datos, tenemos que aceptar por reelaboración la agregación o suma de datos o un mínimo tratamiento de datos (cómo puede ser la extracción de unos o más datos del conjunto sin que afecte ni a la estructura ni a los otros datos) contenidos en una base de datos o en más de una de manera que podamos hacer uso o explotarlos.

Por definición, las bases de datos son un conjunto de datos con una estructura coherente, y accesibles desde unos o más programas o aplicación, de manera que cualquiera de ellas puede ser extraída del conjunto y actualizada, sin afectar por eso ni a la estructura del conjunto ni a los otros datos. La propiedad fundamental de una base de datos es la independencia de los datos que contiene respecto de las aplicaciones que las utilizan; es decir, los diversos ficheros o estructuras de datos que pueden constituir la base tienen que quedar ocultos a los programas que usan esta base. Así, los datos, previamente definidos y estructurados, se configuran como registros en los cuales se hacen las diferentes anotaciones o asentamientos y permite acceder y recuperar los datos aplicando diferentes filtros y criterios de selección. Y es esta última característica donde reside la verdadera razón de ser de las bases de datos: la posibilidad de recuperar sólo la información que necesitamos en cada momento, ordenar e incluso aplicar operaciones aritméticas.

La interacción con los datos es hoy una cosa tan frecuente como inconsciente. Cuando se rellena un formulario, consigna datos; cuando se extrae dinero, gestiona y facilita datos; cuando se elabora un documento a partir de estos datos, hace una representación en un formato legible de los datos y en función de los datos previamente requeridas.

Con el cambio cultural e institucional con respecto a la manera trabajar y gestionar la información pública, basado cada vez más en la gestión de datos, el derecho de acceso a la información pública también tiene que adaptarse a esta nueva realidad.

El libro mayor de cuentas ordena la información del libro diario con relación a cada cuenta y eso permite saber en cualquier momento la situación en que se encuentra el elemento

² Definición del IEC. Consulta realizada el 09/10/2023

patrimonial representado por aquella cuenta. El libro diario tiene que registrar, día a día, todas las operaciones relativas a la actividad de la empresa y es un libro obligatorio de acuerdo con el artículo 25.1 del Código de Comercio.

Así pues y por todo lo que se ha argumentado hasta ahora, extraer los datos del libro mayor de cuentas no puede ser en ningún caso tarea compleja de elaboración o reelaboración, se realiza por los medios informáticos disponibles y no requiere de una tarea de análisis o de interpretación que tenga complejidad objetivable y desproporcionada.

Por todo eso, esta Comisión considera que no existe, en ningún caso, causa de inadmisión por los motivos invocados de documento de trabajo interno y tarea de elaboración y reelaboración.

3. *Sobre los intereses económicos y comerciales, secreto profesional y confidencialidad de la información y propiedad intelectual e industrial*

Para ponderar los aspectos enunciados, es importante situarnos en la consideración de empresa pública de EMATSA y en el objeto de la empresa. La modificación de los estatutos aprobados en Junta General Ordinària d'Accionistes de la Societat de fecha 9 de junio de 2016 y debidamente protocolizados dicen: “tendrá como objeto social la *prestación de los servicios públicos de abastecimiento y distribución de agua poblable, así como el servicio de saneamiento y depuración de aguas residuales* y su reutilización en todo el término municipal de Tarragona”, y añade que en relación con este objeto social “la empresa podrá promover y realizar las captaciones, plantas, conducciones, emisarios y colectores, así como las obras y proyectos oportuns.../... También podrá llevar a cabo todo tipo de operaciones industriales y financieras y celebrar los actos y estipular los contratos civiles, mercantiles y administrativos que resulten oportunos, y entre ellos, convenios para suministrar agua, sanear y depurar aguas residuales y/o gestionar estos servicios en otros municipios que lo soliciten. Asimismo la Empresa Mixta podrá llevar a cabo mantenimiento de redes de distribución de agua, alcantarillado, estaciones depuradoras de aguas residuales y de las estaciones de tratamiento de agua potable y la redacción y ejecución de toda clase de proyectos y obras. Igualmente la realización de cualquier tipo de análisis o servicios a través de los correspondientes laboratorios...”

En la resolución emitida por el Director – Gerente de EMATSA se refiere al art. 21.1 y art. 22 LTAIPBG, art. 14.1 LTAIPBGE y art. 69 DTAIP para acreditar que “operan en este caso los

límites previstos para tratarse de documentación que incluye intereses económicos y comerciales, secretos empresariales y confidencialidad de la misma información e información relativa a la propiedad intelectual e industrial, y, asimismo, tratándose de una petición desproporcionada”. Con respecto a los límites de acceso, se concretan en el informe emitido con posterioridad en el apartado 1 a, f y g del art. 21 LTAIPBG y el art. 14.1.d, h y j LTAIPBGE.

Primeramente y con respecto al límite de seguridad pública invocado de acuerdo con el art. 21.1.a LTAIPBG y su despliegue en el art. 69.2 DTAIP y art. 14.1.d LTAIPBGE, esta Comisión considera que, en ningún caso, el acceso a los libros mayores de cuentas “ponga o pueda poner en una situación de riesgo tangible la seguridad o integridad personal, física, jurídica o patrimonial de las personas, o genere o pueda generar alarma social o alteración de la convivencia ciudadana o del orden público” más allá de la indignación que pudiera comportar la difusión de información concluyente que se realizara, si es el caso, a partir del acceso a esta información.

En segundo lugar se invoca en los bienes jurídicos protegidos por el art. 21.1 f y g LTAIPBG para limitar el acceso a la información reclamada (la intimidad y otros derechos privados legítimos (f) y el secreto profesionales y los derechos de propiedad intelectual e industrial (g)) y los límites previstos en el art. 14.1. h y j LTAIPBGE invocados también en dicho informe (intereses económicos y comerciales (h) y el secreto profesional y la propiedad intelectual e industrial (j)).

Pues bien, los límites referidos limitan la protección siempre y que sean de naturaleza privada, de manera que no podría extenderse a la actividad económica o comercial de las empresas públicas en la prestación de servicios públicos, como es el caso. En la misma línea lo hace, el despliegue reglamentario de estos preceptos legales hecho por el art. 69 DTAIP, con respecto a la ponderación de estos límites, y que tiene que determinar si se tiene que facilitar el acceso a la información pública. El apartado 6 establece que: “A los efectos de lo que prevé la letra f) del artículo 21.1 de la Ley 19/2014, del 29 de diciembre, se entiende que el acceso a la información pública puede perjudicar los derechos privados legítimos cuando, entre otros casos, comporte un daño para los intereses económicos o comerciales legítimos, de manera tal que afecte a la libertad de empresa o la competencia leal entre las empresas con motivo del valor estratégico especial de la información de forma prevalente en el acceso a la información pública” y el apartado 7 “A los efectos de lo que prevé la letra g) del artículo 21.1 de la Ley



19/2014, del 29 de diciembre, se entiende que el acceso a la información pública puede suponer un perjuicio al secreto profesional cuando el acceso perjudica, entre otros, informaciones secretas de valor empresarial, de acuerdo con la regulación del secreto empresarial. Asimismo, se entiende que el acceso a la información pública puede perjudicar los derechos de propiedad intelectual industrial cuando, entre otros, el acceso causa un perjuicio a los derechos de explotación y rendimiento económico”.

No tenemos que perder de vista que el objeto de esta reclamación es el libro mayor de cuentas, grupo 6, y que la información que contiene es sólo la relativa a las compras y gastos efectuados en un ejercicio económico, y por lo tanto, directamente vinculada en la gestión económica.

Con respecto al carácter secreto del artículo 32 del Código de Comercio invocado, EMATSA pretendidamente obvia que esta consideración de secreta es “sin perjuicio de lo que se derive de lo que dispongan las leyes”. También se invoca el artículo 1 de la Ley 1/2019, de 20 de febrero, de secretos empresariales que considera secreto “cualquier información o conocimiento, incluido el tecnológico, el científico, el industrial, el comercial, el organizativo o el financiero, que cumpla las condiciones siguientes: a) Ser secreto, en el sentido que, en su conjunto o en la configuración y reunión necesarias de sus componentes, no es conocido generalmente para las personas pertenecientes a los círculos en que normalmente se utilice el tipo de información o conocimiento en cuestión, ni fácilmente accesible para ellas; b) tener un valor empresarial, ya sea real o potencial, precisamente por el hecho de que es secreto, y c) haber sido objeto de medidas razonables por parte de su titular para mantenerlo en secreto”. Por lo tanto, la información es “secreta” en tanto que no es generalmente conocida en los círculos en que se utiliza este tipo de información y tiene “valor empresarial” y por eso tiene que ser objeto de “medidas razonables” por mantenerlo en secreto.

En este sentido hay que ser estrictos en la valoración del qué es un secreto empresarial o comercial, y no extender esta protección a aspectos que pueden ser propios de la estrategia comercial o empresarial, pero no desconocidos en el sector, o generadores de una posición de desventaja competitiva real en relación con el resto de empresas.

EMATSA considera “evidente que el libro mayor contiene esta información considerada como secreta” (recordamos que también los considera documentos de trabajo interno), y por lo tanto,

disfruta de la protección mercantil referida y la que le otorga el título X, capítulo I Del descubrimiento y revelación de secretos, artículos 197 a 201 del Código Penal (LO 10/1995).

La invocación de cualquier límite tiene que estar debidamente justificado, no sólo referenciado. El artículo 20.3 LTAIPBG estipula que “para aplicar límites al derecho de acceso a la información pública, la Administración no dispone de potestad discrecional y tiene que indicar en cada caso los motivos que lo justifican. En la motivación hace falta explicitar el límite que se aplica y razonar debidamente las causas que fundamentan la aplicación.

EMATSA se ha limitado a anunciarlos y describirlos de acuerdo con cada una de las leyes concernidas sin que se haya justificado ni razonado esmeradamente en base a qué información se podrían producir los perjuicios del acceso a la información solicitada y reclamada. Tampoco en el caso del valor de que esta información tenga un valor empresarial que podría comportar un perjuicio si fuera conocida en los círculos empresariales relacionados. Ya hemos visto en el fundamento jurídico anterior que disponer de “medidas razonables” para mantener la información en secreto no es nada extraordinario, sino simplemente el cumplimiento del ENTE y que se tendría que reflejar en sus Políticas de seguridad.

Con respecto al límite relativo a los intereses comerciales que se pudieran derivar del ejercicio de la parte privada de la empresa y que se podrían ver perjudicados en su posición si la información pudiera ser accesible a las mercantiles de la competencia, a pesar de ser un límite ajeno a la legislación catalana aplicable al caso, podría ser ponderado a condición de qué, realmente, se perjudicaran los intereses comerciales con la divulgación de la información. Pero, como cualquier otro límite, su aplicación tiene que ser restrictiva y acotada en aquello que, realmente, perjudique de manera directa e injusta su posición en el mercado y en cualquier caso debidamente justificado, hecho que no se ha producido y en consecuencia, no es posible ponderar.

Así, esta Comisión, contrariamente a la posición de la empresa reclamada, considera que no hay ningún secreto empresarial que merezca una protección especial en las cuentas del grupo 6 (compras y gastos) de una empresa pública como es el caso más allá de consignar información de la gestión económica realizada. En esta misma línea, y en relación a la consideración que se puede ejercer el control de la gestión de los recursos económicos de la sociedad a través de toda la información contable y financiera publicada en el Portal de Transparencia esta Comisión considera que EMATSA no está legitimada para decidir a que,

como y a qué información precisa tiene derecho a acceder una persona reclamante, más allá de emitir opiniones de cuál considera que es la información que le permite hacer un mejor control de la gestión de los recursos públicos.

En último término, con respecto a los límites que se puedan aplicar derivados del secreto profesional y los derechos de propiedad intelectual e industrial.(art. 21.1.g) LTAIPBGB) y el precepto que lo desarrolla ya referido anteriormente (art. 69.7 DTAIP) entiende que el acceso a la información pública puede perjudicar los derechos de propiedad intelectual industrial cuando, entre otros, el acceso cause un perjuicio a los derechos de explotación y rendimiento económico. Es muy difícil (y en todo caso no se ha acreditado) que en las cuentas de compras y gastos haya informaciones secretas de valor empresarial que pueda causar un perjuicio a los derechos de explotación y rendimiento económico.

Por todo eso, y con respecto a los límites referidos en este fundamento, esta Comisión considera que no son de aplicación en el caso analizado.

4. *Afectación por existencia de datos personales*

EMATSA informa de que la “información solicitada contiene datos personales” (ved antecedente 7.8) y esta posible afectación en terceros “obligaría en Ematsa tener que revisar, uno por uno, los más de 350.000 registros, para identificar y notificar las personas afectadas, tarea que no resulte ni proporcionada ni ajustada a la finalidad de la normativa sobre transparencia, máximo cuando, como ya se ha dicho, el control que se pretende se puede llevar a cabo con la documentación económica que ya es pública”.

Como ya hemos citado en los fundamentos jurídicos anteriores, la LTAIPBG establece en el art. 20 el derecho de acceso a la información pública sólo puede ser denegado o restringido por las causas establecidas por ley y que las limitaciones legales a este derecho se tienen que aplicar de acuerdo con su finalidad, teniendo en cuenta las circunstancias de cada caso concreto, se tienen que interpretar siempre restrictivamente en beneficio de este derecho y no se pueden ampliar por analogía. A la hora de aplicar estos límites “la Administración no dispone de potestad discrecional y tiene que indicar en cada caso los motivos que lo justifican. En la motivación hace falta explicitar el límite y razonar debidamente las causas que fundamentan la aplicación. El mero hecho de anunciar este límite y remitirse al artículo 24 de la LTAIPBG no se puede considerar que se haya razonado debidamente.

Por otra parte, y atendiendo lo que establece el artículo 24 invocado, hay que decir que “se tiene que dar acceso a la información pública si se trata de información directamente relacionada con la organización, el funcionamiento o la actividad pública de la Administración que contenga datos personales meramente identificativas a menos que, excepcionalmente, en el caso concreto tenga que prevalecer la protección de datos personales u otros derechos constitucionalmente protegidos” y que “si se trata de otra información que contiene datos personales no incluidos en el artículo 23, se puede dar acceso a la información, con la previa ponderación razonada del interés público en la divulgación y los derechos de las personas afectadas”.

Primeramente decir que el concepto de dato personal se refiere a cualquier información sólo sobre una persona física identificada o identificable. En segundo lugar, y cómo ya ha defendido la GAIP en otras resoluciones (ved por todas Resolución 469/2019 de 2 de agosto), de acuerdo con el artículo 6.1 del RGPD, el tratamiento de datos personales tiene que contar con una base jurídica que lo legitime, ya sea el consentimiento de la persona afectada, o cualquier otra de las circunstancias previstas en el precepto; expresamente, el apartado c) del mencionado artículo dispone que será lícito el tratamiento de datos personales si “el tratamiento es necesario para el cumplimiento de una obligación legal aplicable al responsable del tratamiento”. Teniendo en cuenta que el artículo 18.2 LTAIPBG establece la obligación de las administraciones públicas de garantizar el cumplimiento del derecho de acceso a la información pública de acuerdo con lo que establece el título III del LTAIPBG, se tiene que concluir que el tratamiento o cesión de cuyos datos personales la administración es responsable para atender y satisfacer el derecho de acceso a la información pública queda legitimado si, de acuerdo con lo que establece el título III del LTAIPBG, se tiene que estimar el acceso. Contando con esta base jurídica legitimando (la LTAIPBG), no resulta necesario el consentimiento de las personas afectadas, excepto si se trata de datos sensibles especialmente protegidos (vida sexual, origen racial, salud, ideología, creencias, afiliación sindical o la comisión de infracciones penales o administrativas). En este caso y por expresa disposición de la legislación de transparencia, se tendrá que aportar el consentimiento expreso del afectado (artículo 23 LTAIPBG). Es obvio que en ningún caso existen datos que se puedan ver afectadas en los registros contables.

Por lo tanto, hay que concluir que en caso de que hubiera datos personales en la información pública solicitada, no es necesario su consentimiento en el caso de estimación al derecho de acceso a la información pública.

5. *Abuso de derecho*

Con respecto a la consideración sobre el pretendido carácter abusivo, hay que decir que la aplicación de la figura del abuso de derecho al régimen de acceso a la información pública, teniendo en cuenta que el LTAIPBG no prevé que puedan ser inadmitidas las solicitudes de acceso repetitivas o abusivas en los términos en que lo hace el artículo 18 de la legislación estatal: Sólo resulta adecuada cuando la finalidad pretendida con el acceso no sea la obtención de información con el fin de controlar la acción pública, sino obstruir el normal funcionamiento de la Administración como medida de presión para la obtención de un interés privado o como acción de venganza, cosa que tendrá que acreditar la parte reclamada. Por lo tanto, la condición de abusiva de una solicitud de acceso tiene a ver con la finalidad con que se ejerce este derecho y no con el volumen de la información que se solicita.

En este caso, que se hayan presentado un total de treinta y cuatro SAIP en el periodo 2018-2023 para una persona que disfruta de un derecho reforzado (artículo 20 de la CE) para el ejercicio de su profesión no justifica en ningún caso determinar el abuso derecho.

La finalidad de la solicitud de acceso, como es el control de la gestión económica y los recursos públicos de una empresa pública, encaja y se ajusta perfectamente con la función profesional de la parte reclamante: Aceptar que se puede ejercer esta función a partir de la información ya publicada de acuerdo con las obligaciones de transparencia activa sería menospreciar el derecho de acceso a la información pública como una herramienta que ha demostrado ser muy eficiente para garantizar que los ciudadanos puedan conocer cómo se toman las decisiones que les afecta, cómo se utilizan los fondos públicos o bajo qué criterios actúan las administraciones.

En consecuencia, hay que concluir que no concurren en este caso las circunstancias que podrían justificar la inadmisibilidad invocada con carácter adicional de la solicitud de información pública de la que deriva la Reclamación.

6. *Obligatoriedad de los titulares de documentos públicos a disponer de un sistema de gestión documental (SGD)*

El artículo 7 de la Ley 10/2001, de 13 de julio, de archivos y gestión de documentos modificada por la Ley 20/2015, de 29 de julio establece la obligatoriedad de los titulares de documentos públicos a disponer de un sistema de gestión documental (SGD) que garantice el tratamiento

correcto de los documentos en todo su ciclo de vida y que permita cumplir con las obligaciones de transparencia. Un concepto muy amplio que requiere dotarse de una serie de herramientas e instrumentos que permitan la mejora de los procesos, su normalización y estandarización, con el fin de garantizar el cumplimiento de la normativa y la calidad de la información y la implementación de soluciones que permitan garantizar la correcta gestión de la información pública. El artículo 8 añade que la organización, la evaluación y la conservación de los documentos públicos y el acceso a estos son responsabilidad directa de los titulares respectivos.

El capítulo X del Real decreto 4/2010, del 8 de enero, por el cual se regula el Esquema Nacional de Interoperabilidad en el ámbito de la Administración electrónica establece que las AAPP tienen que adoptar las medidas organizativas y técnicas para garantizar la recuperación y conservación del documento electrónico entre estas, la definición de una política de gestión de documentos, la inclusión en los expedientes de un índice electrónico firmado por el órgano o entidad que garantice la integridad del expediente electrónico y permita su recuperación, la identificación única e inequívoca de cada documento que permita clasificarlo y recuperarlo, la asociación de metadatos, la clasificación de acuerdo con un cuadro de clasificación, el periodo de conservación según las convenciones de cada comisión evaluadora, el acceso completo e inmediato de los documentos entre otros.

Con respecto a gestión de la documentación y archivo de los documentos electrónicos, la Disposición Adicional Undécima de la Ley 26/2010, del 3 de agosto, de régimen jurídico y de procedimiento de las administraciones públicas de Cataluña establece que los documentos electrónicos se tienen que gestionar y conservar en expedientes electrónicos de acuerdo con las prescripciones de la normativa en materia de archivos y documentos; que el archivo de los documentos y expedientes electrónicos tiene que asegurar la identidad y la integridad a largo plazo de la información que contienen; que los documentos públicos electrónicos tienen que tener garantizadas la autenticidad y la integridad de los contenidos, y también la conservación de la apariencia y la funcionalidad originales y, cuando pague, su confidencialidad, durante el plazo establecido por la normativa vigente en materia de archivos y documentos; que las administraciones públicas tienen que asegurar la posibilidad de transformar los documentos por razones tecnológicas, para adaptar el formato y la sintaxis informática a las necesidades de gestión y preservación establecidas por la normativa de archivos y documentos; que los sistemas de información que utilicen las administraciones públicas incluidas en el ámbito de

aplicación de esta ley tienen que garantizar, siempre que sea posible, la autenticidad y la integridad de sus datos, y también la trazabilidad de las acciones que lleven a cabo; que los datos contenidos en los sistemas de información de las administraciones públicas se consideran documentos públicos electrónicos, y les son aplicables las disposiciones de esta ley relativas al archivo electrónico.

Sin embargo, el LTAIPBG reconoce los sistemas de gestión de documentos públicos como facilitadores de datos y documentos auténticos (art. 5.2) y la necesidad de estructurar la información siguiendo criterios temáticos y cronológicos, siguiendo el cuadro de clasificación documental corporativo e incorporando índices o guías de consulta (art. 6.1.d).

De lo contrario, el artículo 19.2 de la Ley 9/1993, de 30 de septiembre, del patrimonio cultural catalán que regula los documentos que integran el patrimonio documental de Cataluña incluye, entre otros, “los documentos producidos o recibidos, en el ejercicio de sus funciones y como consecuencia de su actividad política y administrativa, por la Generalitat, para los entes locales y para las entidades autónomas, las empresas públicas y las otras entidades que dependen” y en consecuencia están sujetos al Decreto 13/2008, de 22 de enero, sobre acceso, evaluación y elección de documentos que establece en el artículo 11.4 que “cuando la aplicación de una mesa de evaluación y acceso documental comporte la eliminación de documentos, la persona técnica que lleve a cabo esta aplicación, antes de proceder a la destrucción, ha de: a) Disponer de un inventario de la documentación a destruir, b) Obtener la autorización de la secretaría general o de la dirección del organismo o entidad titular de la documentación, c) Comprobar que ninguna circunstancia administrativa o jurídica haya alterado el plazo de conservación fijado para los documentos a eliminar” y tiene que disponer del correspondiente Registro de destrucción de documentos (artículo 12) debidamente autorizado por la secretaría general o la dirección del organismo o entidad titular de los documentos.

7. Seguimiento de la ejecución

El artículo 43.5 LTAIPBG establece que “la Administración tiene que comunicar a la Comisión las actuaciones hechas para ejecutar los acuerdos de mediación y para dar cumplimiento a las resoluciones dictadas por la Comisión”. Sobre la base de estas comunicaciones y de las efectuadas por las personas interesadas, la GAIP tiene que hacer seguimiento del cumplimiento de sus resoluciones, de acuerdo con lo que prevén los artículos 48 y 49 RGAIP y

el apartado 30 de su Manual de reclamación, y puede adoptar las medidas que se prevén en caso de incumplimiento.

El artículo 43 LTAIPBG establece que si la Administración incumple el plazo establecido por los acuerdos de mediación o por las resoluciones de la GAIP para entregar la información reclamada, las personas interesadas lo pueden comunicar a la Comisión para que esta requiera el cumplimiento; la desatención de este requerimiento, vista la remisión expresa hecha a este precepto por el artículo 77.2.b LTAIPBG, tiene que ser calificada de infracción muy grave con relación al derecho de acceso a la información pública (que puede ser sancionada de conformidad con los artículos 81 y 82 LTAIPBG). El artículo 49.2 RGAIP prevé que, a los efectos anteriores, la Comisión puede poner estos hechos en conocimiento de los órganos competentes por ordenar la incoación del procedimiento sancionador correspondiente a qué hace referencia el artículo 86 LTAIPBG.

Asimismo, el artículo 25.2.k RGAIP prevé la publicación en la web de la Comisión de los casos que sus requerimientos han sido desatendidos por los sujetos obligados.

8. *Publicidad de las resoluciones de la GAIP*

El artículo 44 LTAIPBG prevé que las resoluciones de la GAIP se tienen que publicar en el portal de la Comisión previsto al artículo 25 RGAIP, con la disociación previa de los datos personales.

Resolución

Sobre la base de los antecedentes y fundamentos jurídicos expuestos, el Pleno de la GAIP, en la sesión de 19 de octubre de 2023, resuelve por unanimidad:

1. Estimar la Reclamación 729/2023 y declarar el derecho de la persona reclamante a la información solicitada.
2. Requerir en el EMATSA que entregue a la persona reclamante la información indicada en el apartado 1 dentro del plazo máximo de quince días.

3. Requerir al EMATSA a informar la GAIP del òrgano o la persona responsable del cumplimiento de esta Resolución, así como de las actuaciones llevadas a cabo para cumplirla.
4. Invitar a la persona reclamante que informe en la GAIP de cualquier incidencia a que se produzca con motivo del cumplimiento de esta Resolución.
5. Declarar finalizado el procedimiento relativo a la Reclamación 729/2023 y disponer la publicación de esta resolución en la web de la GAIP.

Iolanda Pineda Balló
Presidenta

Los plazos establecidos en esta Resolución para entregar la información se tienen que contar en días hábiles (descontando festivos y sábados) y si no se especifica otra cosa empiezan a partir del día siguiente de la recepción de su notificación para la Administración reclamada.

La Administración obligada puede solicitar a la GAIP la ampliación del plazo otorgado para hacer efectivo la entrega de la información. Esta solicitud sólo puede ser admitida a consideración si es notificada a la GAIP antes de que termine el plazo fijado a la Resolución, y se tiene que fundamentar en circunstancias que no hayan podido ser tenidas en cuenta por la Comisión antes de dictar su Resolución. La GAIP únicamente otorgará la ampliación solicitada, después de informar a la persona reclamante, si la Administración obligada ha justificado de forma precisa y consistente su necesidad.

Si la Administración obligada no entrega la información dentro del plazo establecido por esta Resolución, a la persona reclamante puede ponerlo en conocimiento de la GAIP, a fin de que la Comisión requiera el cumplimiento. Mientras no se cumpla plenamente la Resolución, la Comisión difundirá a su web www.gaip.cat el incumplimiento de la Administración obligada, de acuerdo con el artículo 25.2.k RGAIIP.

Si la Administración desatiende el requerimiento de ejecución que le dirija la GAIP, la Comisión pondrá los hechos en conocimiento del órgano competente, de acuerdo con aquello previsto por el artículo 86 LTAIPBG, y le solicitará la incoación de un procedimiento sancionador por infracción muy grave con relación al derecho de acceso a la información pública, al amparo del artículo 77.2.b LTAIPBG.

Todo eso sin perjuicio que la persona reclamante pueda, considerando que esta Resolución es un acto administrativo declarativo de derechos que vincula la Administración, requerir su ejecución ante los Tribunales, al amparo del artículo 29.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la jurisdicción contenciosa administrativa. Esta acción se puede interponer después de que hayan transcurrido tres meses desde que la persona afectada ha reclamado formal y directamente a la Administración el cumplimiento de esta Resolución.

Contra esta resolución, que pone fin a la vía administrativa, se puede interponer recurso contencioso administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña en un plazo de dos meses, a contar del día siguiente de la notificación de la resolución, de acuerdo con la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la jurisdicción contenciosa administrativa.